

0003798-62.2021.8.26.0606

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... materialidade e a autoria do delito de roubo majorado praticado por JONAS MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR dos bens das vítimas L.R.D.O, U.F.D.S. e M.D.C.M.D.S,, a saber o cor cinza, placas FOX-5398 - Suzano/SP, avaliado em R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) de propriedade de Luciene; um aparelho celular marca Xiaomi, avaliado em R\$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0003798-62.2021.8.26.0606 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003798-62.2021.8.26.0606

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - AM8266-1/2021 - Delegacia de Polícia de Suzano, 2242273-15.2021.030309 - Delegacia de Polícia de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonas Magalhães de Almeida Junior

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

JONAS MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, pois conforme consta em denúncia, na noite de 05 de setembro de 2021, por volta das 20h30, na Rua Cento e Cinquenta e Quatro, 140 - Cidade Miguel Badra, nesta cidade e Comarca de Suzano, o acusado, supostamente agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas L.R.D.O, U.F.D.S. e M.D.C.M.D.S, teria subtraído, para eles, o veículo VW/FOX 1.6, cor cinza, placas FOX-5398 - Suzano/SP, avaliado em R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) de propriedade de Luciene; um aparelho celular marca Xiaomi, avaliado em R\$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais), pertencente a Uelton; e um aparelho celular marca LG, avaliado em R\$ 700,00 (setecentos reais), pertencente a Maria do

Carmo.

Narra a denúncia que o acusado, juntamente de outro indivíduo não identificado, se dirigiram ao local dos fatos, sendo que no momento em que visualizaram as vítimas estacionando o veículo VW/FOX 1.6, cor cinza, placas FOX-5398 - Suzano/SP, resolveram abordá-las, ao que na posse de arma de fogo, anunciaram o assalto, quebrando uma garrafa no para-brisas do veículo. Ato contínuo, o acusado, em tese, rendeu as vítimas Uelton e Maria do Carmo, subtraindo seus aparelhos celulares, após o que ele e seu comparsa embarcaram no veículo da vítima Luciene, se evadindo do local, sentido a cidade de Poá.

Após o ato criminoso, as vítimas acionaram uma viatura policial que passava naquele local, que encontrou o veículo subtraído, sendo que um dos pneus do veículo estourou, oportunidade em que a dupla desembarcou e o comparsa, que estava no banco motorista conseguiu empreender fuga a pé, no entanto o acusado, que estava no banco passageiro, foi alcançado e detido.

Em solo policial, as vítimas reconheceram o acusado como um dos autores dos fatos, bem como o acusado confessou os fatos (fls. 42).

O Inquérito Policial foi encartado aos autos.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04/06.

Boletim de Ocorrência às fls. 15/20.

Auto de reconhecimento positivo às fls. 21/22.

Auto de exibição, apreensão e avaliação às fls. 23/24

A denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2021 (fls. 92/94), o réu foi devidamente citado e apresentou defesa prévia (fls.260/262).

Em fase de instrução, tomaram-se os depoimentos das testemunhas da acusação e das vítimas. Por fim, foi levado a efeito o interrogatório do acusado.

Em alegações finais o Digno Promotor de Justiça, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, e pela fixação da reparação de danos em R\$ 3.800,00. Por sua vez, o Ilustre Defensor requereu, preliminarmente a nulidade do reconhecimento em solo policial e em juízo, subsidiariamente a absolvição do acusado por insuficiência de provas, em caso de condenação, reconhecimento da tentativa, pela pena aplicada em seu mínimo legal em regime de cumprimento de pena em aberto, e pelo direito do recurso em liberdade (fls. 326/350).

É o relatório. Fundamento.

DECIDO.

Preliminarmente consigno que eventual irregularidade no curso do Inquérito Policial não tem o condão de anular a presente ação, sendo que não há que se falar no reconhecimento das nulidades apontadas pela defesa por ocasião da realização do reconhecimento realizado em solo policial.

Portanto, afasto a tese de nulidade do reconhecimento levado a efeito na delegacia uma vez que a legislação determina, em seu art. 226 do CPP que, "Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: (...) Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la".

Portanto, o reconhecimento ao lado de pessoas semelhantes não é uma imposição legal, mas um direcionamento para que o reconhecimento, no caso de possibilidade de outras pessoas semelhantes, seja realizado com mais de uma pessoa. Diante deste argumento afastou-se a tese de nulidade do reconhecimento em solo policial.

Rejeitada a preliminar, passo ao mérito.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

Imputa-se ao réu a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, §2º - A, inciso I.

O conjunto de provas foi coeso e seguro, demonstrando a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado praticado por JONAS MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR dos bens das vítimas L.R.D.O, U.F.D.S. e M.D.C.M.D.S,, a saber o cor cinza, placas FOX-5398 - Suzano/SP, avaliado em R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) de propriedade de Luciene; um aparelho celular marca Xiaomi, avaliado em R\$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais), pertencente a Uelton; e um aparelho celular marca LG, avaliado em R\$ 700,00 (setecentos reais), praticado mediante o concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.

A materialidade do crime ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls.04/05) boletim de ocorrência (fls.15/20), auto de exibição e apreensão e avaliação (fls. 21/22) auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 21/22) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria, por sua vez, é incontroversa diante dos depoimentos apurados em juízo.

Senão, vejamos

A vítima Luciene, em juízo, disse que saíram de sua residência e quando estava estacionando o seu veículo, por volta das 20h00 foram abordados por duas pessoas. Um chegou lhe agredindo e jogou a garrafa no vidro do carro. O outro chegou em seguida com arma de fogo, pediu para entregar a chave do carro e o celular. Conseguiu pegar seu celular e ele subtraiu o seu carro e sua bolsa. O outro levou o celular do Uelton e da Maria do Carmo. Depois entraram no carro e saíram. Na sequência veio uma viatura que perseguir seu veículo. Disse que seu carro é um Fox placa 5398. Disse que depois verificou que os dois estavam armados e pelo pouco que viu a arma aparentemente era original, mas não conhece uma arma. Depois da perseguição, os policiais conseguiram localizar o carro, com alguém que estava dirigindo o carro, que era a mesma pessoa que lhe abordou. Pelo que se recorda um saiu dirigindo e o outro entrou no banco traseiro. Disse que na delegacia fez o reconhecimento. Reconheceu o acusado dentro da viatura, uma vez que quando ele chegou estavam no estacionamento da delegacia e conseguiu identificar ele, oportunidade em que ele estava com a mesma roupa. Disse que não realizou reconhecimento formal na delegacia. Seu veículo foi recuperado, com a roda dianteira, do lado direito, estava danificada, sem condição de uso e na porta da frente havia um buraco na porta. O carro sofreu diversos arranhões, para-brisa quebrado. O seguro não arcou com as despesas porque o veículo foi encontrado. Seu prejuízo girou em torno de R\$ 3.800,00. Disse que o local do roubo era muito bem iluminado. Os celulares e bolsas foram recuperados. Disse que o acusado tinha as mesmas vestes, o rosto era o mesmo e tinha tatuagem no braço. Reconhece o acusado, em juízo, sem sombra de dúvidas.

Por sua vez, a vítima Uelton, em juízo, disse que estavam estacionando o veículo por volta de 20h00. Estava auxiliando a Luciene a estacionar o carro e vieram duas pessoas um com uma garrafa a qual bateu no carro, apontou a arma em direção dela.

Disse que o outro estava armado pegou seu celular e o celular de sua colega. Depois disso eles levaram o carro e foram embora. Passou uma viatura e informou o ocorrido. Saíram em perseguição e ficaram aguardando para ver o que acontecia. Ficou sabendo que um deles foi preso. Uma viatura os levou para a delegacia. Na delegacia, depois de alguns minutos chegaram com um deles na viatura. O que foi preso era justamente o que subtraiu seus pertences, sendo que o outro fugiu. Os dois roubadores estavam armados e agrediam verbalmente. Disse que no momento do roubo tinha iluminação pública, portanto, era possível ver o rosto do que lhe roubou. Não olhou para o rosto do que abordou a Luciene. Viu o suspeito no momento em que ele chegou na viatura e o reconheceu como abordou o depoente. O que abordou a Luciene dentro do carro era um moreno. Disse que o roubador tem pela clara, não é baixo, com tatuagens, deve medir um pouco menos de 1,80, cabelo preto ou castanho escuro, cabelo um pouco espetado. Reconhece o acusado, em juízo, sem sombra de dúvidas.

Com efeito a vítima Maria do Carmo, em juízo, disse que estavam indo em uma festa e quando foram estacionar, foram abordados por duas pessoas. Um abordou a Luciene no volante e o outro a depoente e o Uelton. Disse que ele retirou a chave do carro e a bolsa dela e saíram. Passou um carro da polícia que saiu em buscas. Depois localizaram uma viatura que levou eles para a delegacia. Soube que um dos roubadores foi localizado. Estavam na delegacia e chegou o carro da Luciene no guincho e um dos rapazes na viatura. Estavam em quatro pessoas, mas eles levaram bens apenas de três pessoas. Inicialmente uma pessoa abordou a Luciene, o qual estava armado. Disse que ambos estavam com arma de fogo. O que lhe abordou dizia "perdeu, perdeu" e exigia a entrega do celular. Disse que na viatura estava o roubador que abordou a Luciene. Disse que no momento da abordagem havia uma boa iluminação, mas na realidade conseguiu ver apenas o rosto daquele que lhe abordou, mas não se lembra do rosto do que abordou a Luciene. Não chegou a ver o rosto dele. Na delegacia não tinha condições de reconhecer o acusado. Não sabe diferenciar uma arma de fogo de uma arma de brinquedo.

Ressalte-se que o valor probatório das declarações apresentadas pela vítima em crimes dessa natureza é destacado, tanto pela doutrina, como pela jurisprudência:

"A vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que forma ele teria ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à Justiça" (Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo Penal, Volume III, Editora Saraiva, 21ª Edição, pág. 294).

Nesse diapasão: "Em sede do delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes" (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos - RJTACrim 43/233).

A testemunha Odei Moreira da Silva, em juízo, disse que estava com as vítimas no veículo, oportunidade em que foi abordada por duas pessoas quando a sua amiga estacionava o carro. Disse que um deles estourou uma garrafa no carro. Saíram e um abordou ela e o outro abordou os dois amigos. Disse que encostou na parede. Eles chegaram neles, pegaram celulares e o carro, saindo em fuga logo em seguida. Disse que os dois estavam armados. Disse que o que assumiu o volante foi o que abordou a Luciene. O outro entrou no carro e os dois fugiram. Disse que foram na delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Disse que na delegacia viu o acusado e não teve qualquer dúvida de que ele é um dos roubadores. O roubador que abordou a Luciene estava com camisa branca de time, tem tatuagem na perna. Não subtraíram nenhum pertence da depoente. Não reconhece o acusado, aponta o número 1 (estranho ao

processo), afirma que é bem parecido com o que não abordou a Luciene. Afirma que o acusado é bem parecido. Não descarta o número 1 (terceiro estranho ao processo) nem o acusado, número dois.

O Policial Militar Webster Fernando de Carvalho, em juízo, disse que no dia dos fatos uma viatura se deparou com as vítimas e começaram a acompanhar o veículo com os roubadores. As viaturas de Poá fecharam o cerco na rotatória e eles conseguiram passar o cerco. Como estavam de motocicleta conseguiram acompanhá-los. Na cidade de Poá se depararam com o veículo que tombou para o lado do motorista. O carro desviou e continuaram a fuga. O motorista sair correndo e o Jonas ficou dentro do veículo. O outro roubador entrou em uma viela e fugiu. Não encontraram nada de ilícito em suas vestes, mas acharam pertences das vítimas no interior do veículo. Disse que entre a irradiação do COPOM e a prisão, durou cerca de quatro minutos no máximo. O acusado confessou o roubo e foi reconhecido pelas vítimas. O acusado disse que quem estava com arma era seu parceiro que fugiu. Disse que informou que o acusado tinha o direito dele permanecer calado e mesmo assim ele confessou os fatos. Todos os pertences foram devolvidos para a vítima. No momento em que viu o veículo ele já estava em fuga.

Nesse sentido: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus 76.608-0/SP – S.T.F. – DJU 11.04.97 – pág. 12.189).

O réu JONAS MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR em juízo, permaneceu em silêncio.

Os depoimentos das testemunhas são consonantes, de modo que seus relatos são verossímeis, não havendo qualquer dúvida no sentido da ocorrência do delito descrito na denúncia.

Quanto à autoria, pelo réu, esta restou comprovada pelos depoimentos produzidos.

Ainda, a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo também restou bem delineada pela segura prova oral consubstanciada pelas declarações das vítimas, que confirmaram de modo unânime que os roubos foram praticados mediante emprego de uma arma de fogo, a qual foi empregada pelos acusados para desferir grave ameaça contra as vítimas.

Segundo o STF: “ (...) Não se mostra necessário a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II – Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III – A qualificadora do art. 157, § 2º, I do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente – ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV – Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o onus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (...) ” (HC 96.099/RS. Pleno. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. J. 19.02.2009).

Agora importa destacar que a causa de aumento que concerne ao concurso de agentes ficou patenteada pela prova oral reunida nos presentes autos, notadamente pelos

firmes relatos das vítimas e, ao afirmarem que foram dois indivíduos que agiram em unidade de desígnios e divisão de funções para garantir com sucesso a consumação do roubo.

Tem-se, portanto, que o conjunto probatório reunido nos autos comprovou de modo suficiente seguro que o acusado, juntamente com outro indivíduo não identificado, agiram em unidade de desígnios e divisão de funções para garantir, com sucesso, a consumação dos roubos, restando, ainda, demonstrada a divisão de funções exercida, circunstâncias que indicam o liame subjetivo e a complementariedade de tarefas existente entre eles.

Em relação ao delito de roubo praticado contra as três vítimas, Luciene, Uelton e Maria do Carmo, forçoso reconhecer a existência de uma conduta única de subtração mediante grave ameaça desferida contra as vítimas, que se desdobrou na prática de atos de inversão possessória a patrimônios distintos, porquanto o acusado e seu comparsa efetivamente subtraíram veículo automotor VW/FOX 1.6, cor cinza, placas FOX-5398 - Suzano/SP, avaliado em R\$ 18.000,00, pertencente à vítima Luciene, um aparelho celular marca Xiaomi, avaliado em R\$ 2.280,00 pertencente a Uelton 2, e um aparelho celular marca LG, avaliado em R\$ 700,00 pertencente a vítima Maria do Carmo. Deste modo, tem-se, portanto, configurada a prática de três delitos de roubo em desfavor de dois patrimônios distintos, por meio de conduta única, situada no mesmo contexto temporal e circunstância fática, razão pela qual incide a regra do concurso formal para a hipótese, nos moldes previstos pelo art. 70, caput, do CP.

“A jurisprudência desta Corte entende que está configurado o concurso formal quando praticado o crime de roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, ainda que façam parte da mesma família, uma vez que atingidos patrimônios diversos” (STJ, HC 34371/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 12-02-2016).

Destarte, não há dúvidas sobre a prática do roubo. Nesse sentido, verifico que o acusado cometeu fato típico e, não havendo causas excludentes de ilicitude, tampouco de culpabilidade, sua condenação é medida de rigor. Por fim, não há que se falar na desclassificação para a o conduta tentada uma vez que os roubadores se apoderaram do bem subtraído, havendo a inversão da posse, não havendo a necessidade de obtenção de posse mansa e pacífica para a consumação do delito de roubo.

Passo, assim, à dosimetria da pena, em relação a ambos os acusados.

Em relação ao delito praticado 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I:

Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, diante da ausência de outras circunstâncias modificadoras, na terceira fase de fixação da dosimetria, observo a incidência de duas causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e a ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo, previstas no inciso II do § 2º e inciso I do § 2º-A, do artigo 157 do Código Penal, respectivamente, porquanto a presença de mais de um agente e o emprego de arma de fogo comprovadas pela prova oral e pelos elementos coligidos durante a investigação policial. Por tais razões, majoro a reprimenda em 2/3 (dois terços) em relação ao emprego de arma de fogo, para estabelecê-la ao acusado, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Outrossim, deixo de aplicar o aumento de pena relativo ao concurso de pessoas, uma vez que na hipótese dos autos tornará a pena desproporcional

Agora, observada a existência de dois delitos de roubo praticados contra três ofendidos distintos em ação única e, assim, reconhecido o concurso formal para a hipótese, nos termos do art. 70 do CP, majoro a última pena uma das penas aplicadas, porquanto iguais, em 1/4, para, então, fixá-la em definitivo em 8 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa.

Em face da grave ameaça perpetrada no delito e do quantum da pena aplicada, não se justifica a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para o acusado, por incompatível com os requisitos exigidos pelo art. 44, incisos I e II, do Código Penal. Da mesma forma, não se vê plausível para ele a hipótese prevista no art. 77, caput, inciso I do CP.

O regime inicial de cumprimento de pena será o Fechado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu JONAS MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR e qualificados nos autos, à pena 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática de duas vezes do delito previsto artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70 Código Penal.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu.

Fixo em sentença o montante mínimo de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) a título de reparação mínima dos danos causados à vítima Luciene.

Porque presentes, ainda, os requisitos da prisão preventiva, principalmente para assegurar a futura aplicação da Lei penal e garantia da ordem pública, não havendo motivos para alteração da decisão anterior, mormente em razão da condenação, não faculto ao acusado o direito de recorrerem em liberdade.

Oportunamente, expeça-se guia de execução, lançando-se o nome dos réus no rol dos culpados. Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se os réus para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Suzano, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA